Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**007948N18**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	7948	**Fecha emisión**	22-03-2018		
Aclarado	NO	**Aplicado**	NO		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

175461/2016

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

MRC

Destinatarios

Director Nacional de Logística de Carabineros de Chile

Texto

La circunstancia de incluir el impuesto al valor agregado en el precio ofertado, pese a que las bases indicaban que el valor propuesto no debía incorporar ese tributo, reviste un carácter formal y no constituye un error esencial que afecte la validez de la respectiva oferta.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	72362	2014
Aplica	93759	2016
Aplica	11269	2016

Fuentes Legales

ley 19886 art/4 inc/1, ley 19886 art/6 inc/1, ley 19886 art/10, dto 250/2004 Hacie art/37 inc/3, dto 250/2004 Hacie art/20 inc/fin, Cci art/3 inc/fin

Descriptores

Carabineros, contratos de suministros, licitación pública, principio estricta sujeción a las bases, error formal, precios iva incluido, errores esenciales

Texto completo

N° 7.948 Fecha: 22-III-2018

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile solicitando la reconsideración del oficio N° 13.653, de 2016, de este origen, el que pronunciándose respecto de la legalidad de la licitación pública ID N° 5240-223-LP15, convocada por esa entidad, concluyó, en lo que interesa, que se infringió la estricta sujeción a las bases consagrada en el artículo 10 de la ley N° 19.886, al declarar inadmisible una propuesta que fue formulada con IVA incluido en circunstancias de que el pliego de condiciones exigía que se indicara el monto neto. Dicho oficio señaló, que en tal caso se estaba frente a una omisión de carácter formal y no ante un error esencial que afectara la validez del concurso.

Ahora bien, en esta oportunidad la antedicha repartición pública señala que la omisión en que incurrió la empresa cuya oferta fue declarada inadmisible no constituiría un error meramente formal, toda vez que las bases exigían que la propuesta fuera realizada en valores sin IVA. Agrega que la correcta indicación del precio sería un antecedente esencial y, por ende, no podía ser corregido. Añade, además, que lo concluido en el oficio recurrido es incompatible con lo resuelto en las sentencias judiciales que indica.

Al respecto, cabe tener en cuenta que el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886 establece, en lo pertinente, que podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común.

A su vez, el inciso primero del artículo 6° de esa ley prevé, en lo que importa, que las condiciones previstas en las bases no podrán establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes, ni sólo atender al precio de las ofertas.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha puntualizado que el principio de libre concurrencia de los participantes, consagrado en los artículos 4° y 6° de la aludida ley N° 19.886, busca considerar las propuestas de todos los oferentes que han cumplido con el pliego de condiciones, evitando que por errores sin trascendencia y no esenciales, queden fuera del concurso, atendido que mientras más numerosas sean las ofertas válidas que concurran a una licitación, mayor es el ámbito de acción de la Administración para elegir la oferta más satisfactoria al interés público (aplica dictamen N° 72.362, de 2014).

A continuación, se debe tener en cuenta que el artículo 10 de la ley N° 19.886, consagra el principio de estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas a que deben estar sometidos tanto la entidad licitante como los oferentes en una licitación.

Por su parte, el artículo 37, inciso tercero, del decreto N° 250, de 2004, del

Ministerio de Hacienda, dispone que “La Entidad Licitante asignará puntajes de acuerdo a los criterios que se establecen en las respectivas Bases”.

Como puede advertirse de las disposiciones citadas corresponde a los proponentes presentar los antecedentes requeridos en el pliego de condiciones, debiendo por su parte la entidad licitante asignar los puntajes de acuerdo con lo previsto en dicho documento.

Enseguida, cabe recordar que el artículo 20, inciso final, del antedicho decreto prescribe, en lo que importa, que las condiciones que se establezcan en las bases de licitación “evitarán hacer exigencias meramente formales”.

En este contexto normativo es dable concluir que la inobservancia de las formalidades producirá la ineficacia de la propuesta de un oferente en la medida en que se constate que realmente la omisión tipificada cause desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el principio de igualdad de los licitantes en forma que la conducta infractora privilegie a uno de ellos en perjuicio de los demás, esto es, signifique una ventaja indebida a su favor (aplica dictamen N° 93.759, de 2016).

Ahora bien, en la aludida licitación, se verificó que la referida institución desestimó la propuesta de la empresa Electrycom SpA, por no presentar su oferta económica en valores netos, como lo exigían las bases administrativas, aun cuando mediante una simple operación matemática era posible determinar el monto respectivo sin IVA, por lo que es posible sostener que se trataba de un error sin trascendencia.

Además, fijar el precio neto ofertado no importaba modificar éste y, por ende, no afectaba los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

Luego, el hecho que la singularizada empresa ofertara su precio con IVA incluido, situación esgrimida por la indicada repartición pública como causal para no evaluar su propuesta, reviste un carácter formal y no constituye un error esencial que afecte la validez de la oferta.

Por otra parte, en relación a las sentencias que menciona la Dirección Nacional de Logística, cabe precisar que de conformidad al artículo 3°, inciso final, del Código Civil, los fallos de los tribunales de justicia sólo producen efectos en los juicios en que actualmente se pronuncian y afectan únicamente a quienes son parte en los procesos en los que se han emitido hipótesis que no ocurre en la especie (aplica dictamen N° 11.269, de 2016).

Por todo lo expuesto, y considerando la normativa y principios citados precedentemente, la empresa recurrente no debió ser marginada de ese proceso, por lo que se rechaza la solicitud de reconsideración presentada por el recurrente.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.